

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

4021/25/פ

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מנגנון להעברת כספים מקופות החולים למגן דוד אדום),
התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 16 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994,¹ בסעיף 16(א), אחרי פסקה (4) יבוא :

"(5) למד"א – מדי חודש, עבור החודש הקודם, את סכומי האגרות שזכאית מד"א לגבות מאת קופות החולים לפי סעיף 7א(א) לחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950²; סכומים אלו, יראו אותם, לענין סעיפים 9 ו-13 לחוק כסכומים ששולמו לקופות החולים."

דברי הסבר

אגודת מגן דוד אדום בישראל (להלן – מד"א), הוא תאגיד סטטוטורי שהוקם ופועל מכוח חוק מגן דוד אדום, התש"י–1950 (להלן – חוק מד"א). החוק קובע את מטרות אגודת מגן דוד אדום ואת סמכויותיה. מד"א משמש כאגודה ארצית של ישראל בארגון הצלב האדום ומהווה נדבך קריטי במערך שירותי החירום וההצלה של מדינת ישראל, לצד המשטרה ושירותי הכבאות, וכן נדבך קריטי בשירותי הרפואה הציבוריים, לצד קופות החולים ובתי החולים. בהתאם לסעיף 7א(א) לחוק מד"א, גובה מד"א ממי שקיבל ממנה שירות פינוי חירום או ממבטחו, אגרה בשיעור שנקבע על ידי שר הבריאות ושר האוצר באישור ועדת הבריאות של הכנסת. בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, בהתקיים תנאים מסוימים קופות החולים נושאות בהיקף מלא או חלקי של עלות האגרה למד"א בעד פינוי חירום של חברי הקופה. בפועל, כ-70% מסכומי האגרות משולמים במישרין על-ידי קופות החולים במסגרת הסדרים שבין מד"א לבין הקופות. מוצע על כן לעגן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 את אופן ההתחשבות לגבי סכומי האגרות שמקבלי השירות זכאים להחזר עבורן מקופות החולים. כך, התשלומים יועברו ללא מעורבות של המבוטחים, באופן ממוכן שיבטיח כי המבוטחים יממשו את מלוא זכויותיהם מקופות החולים וכי מד"א תקבל, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, את מלוא סכומי האגרות שהיא זכאית להם, במועד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בחשוון התשפ"ד (23.10.2023)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² ס"ח התש"י, עמ' 175.